

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒.๑)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๖๒๔/๒๕๖๖
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๕๒/๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ฟ้องคดี
นางสาวณัชชชี ณิชปภาสัสมณ หรือณัฐยา แซ่กอ ที่ ๑
นายณัฐวัฒน์ แซ่กอ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่
คดีหมายเลขดำที่ ๓๙๗/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ ๔๐/๒๕๖๖

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑
มูลเหตุแห่งคดีนี้ สืบเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการ
ผลิตอาจารย์สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อศึกษาวิชา
ภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๓ ตามสัญญาเลขที่ ๐๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ไว้กับผู้ฟ้องคดี โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นบิดาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ทำสัญญาค้ำประกัน เลขที่ ๐๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ตกลงยอมรับเงื่อนไขการค้ำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยยินยอมชำระหนี้ตามข้อผูกพัน
ที่ระบุไว้ในสัญญาและในระยะเวลาที่ขยายออกไปทั้งสิ้นทุกประการในทันทีโดยไม่ต้อง



/เรียกให้...

เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญา ก่อน ซึ่งสัญญา รับทุนสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงว่าจะเข้ารับการศึกษาด้านวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และมีเงื่อนไขว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาแล้วต้องกลับมา ปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับ ทุนสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอย้าย ระยะเวลาการศึกษาออกไปอีก ๖ เดือน ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีอนุมัติตามคำขอ ทำให้มีระยะเวลาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ รวม ๙๑๓ วัน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินทุนสนับสนุนการศึกษจากผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๓๗๒,๐๗๒ บาท ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาแล้วได้กลับเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดีโดยได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในตำแหน่งนักวิจัย สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและเชิ้อรา หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยระบุเหตุผลว่า เพื่อศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่ง ที่ ๒๑๗๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ดังนั้น ระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ที่ถูก คือ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) รวมเวลา ๙๐๒ วัน จึงเหลือเวลาที่ต้องชดใช้ทุนอีก ๙๒๔ วัน (ระยะเวลาที่ต้องใช้ทุนทั้งสิ้น ๑,๘๒๖ วัน (๙๑๓ x ๒)) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัวเป็นความประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะไม่ปฏิบัติงานเพื่อชดใช้หนี้ทุนสนับสนุน การศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา รับทุนสนับสนุนการศึกษา และ ต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้ทุนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเต็มจำนวน พร้อมเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินทุนที่ได้รับ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยหักส่วนของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาปฏิบัติงานชดใช้ทุน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๓๗๒,๐๗๒ บาท รวมเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่า คิดเป็นเงิน ๗๔๔,๑๔๔ บาท จากระยะเวลา ๑,๘๒๖ วัน เมื่อหักระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานชดใช้ทุน จำนวน ๙๐๒ วัน จึงมีหนี้ที่ต้องชดใช้ทุนอีก ๙๒๔ วัน คิดเป็นเงิน ๓๗๖,๕๕๔.๗๙ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้หักเงินสะสมสมทบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินสดมาชำระทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน ๕๔,๗๑๘.๐๒ บาท คงเหลือ ที่ต้องชำระเป็นเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องร่วมกัน หรือแทนกันชำระหนี้ที่คงค้างจำนวนดังกล่าวตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดี



/ได้มีหนังสือ...

ได้มีหนังสือ ที่ อว ๗๗๐๐/๐๖๗๙๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกลีกสัญญาและทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้เป็นเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือทวงถาม และมีหนังสือ ที่ อว ๗๗๐๐/๐๖๗๙๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันให้ร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือทวงถาม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือทวงถามในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ไม่ดำเนินการชำระหนี้หรือดำเนินการใด ๆ กรณีจึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงต้องชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ดอกเบี้ยผิดนัดนับตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันฟ้องคดี (วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๖๗ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๘,๘๖๑.๕๓ บาท เมื่อรวมกับเงินต้นจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องร่วมกันหรือแทนกันชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น ๓๓๐,๖๙๘.๓๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๓๓๐,๖๙๘.๓๐ บาท และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ศาลสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามกฎหมาย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคัดเลือกจากผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ได้รับการศึกษาโครงการผลิตอาจารย์สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีผลการเรียนดีเด่นเพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลือกไปศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ที่ถูก คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) รวมเวลา ๒ ปี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำขอและผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาศึกษาต่อไปอีก ๖ เดือน ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อ ๒ ปี ๖ เดือน (๙๑๓ วัน) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๓๗๒,๐๗๒ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาเมื่อปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ต่อมา ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเพื่อขอรายงานตัวปฏิบัติงานขอใช้ทุนกับผู้ฟ้องคดี แต่ไม่มีคำสั่งให้ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการที่ต้องปฏิบัติงานเพื่อขอใช้ทุนล่าช้าออกไป อีกทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เชื่อมั่นว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้มาปฏิบัติงานขอใช้ทุน



/ในตำแหน่ง...

ในตำแหน่งอาจารย์ตามชื่อของโครงการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาโดยมีผลการสอบวิทยานิพนธ์ชั้นดีมาพร้อมได้รับโล่รางวัล ผู้แทนของผู้ฟ้องคดี กลับเรียกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายว่า คณบดีของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มีนโยบายรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเท่านั้น โดยผู้ฟ้องคดีไม่เคยแจ้ง เงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบมาก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถูกกดดันเป็นอย่างมาก จึงต้องยอมปฏิบัติงานเพื่อขอใช้ทุนในตำแหน่งนักวิจัย ทั้งที่ในขณะนั้นโครงการจัดตั้งสถาบัน ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและเชิ้อรา ได้ประกาศรับสมัครนักวิจัย โดยกำหนดคุณสมบัติว่า ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา ซึ่งมีใช้คุณวุฒิที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษา แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สมัครในตำแหน่งนักวิจัย เพื่อให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เป็นการบีบบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิจัย และกีดกันไม่ให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้ง ตามสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาได้ระบุชัดเจนว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมารายงานตัว เพื่อทำงานขอใช้ทุนในตำแหน่งอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทันที การที่ผู้ฟ้องคดีไม่แต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ถือเป็นการลดทอน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกฟ้องคดี ๑ อย่างร้ายแรง และก่อให้เกิดความอับอายเพราะถูกดูหมิ่น จากบุคคลที่รู้จัก ทำให้บุพการีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง ถึงกับเจ็บป่วยต้องเข้า รักษาตัวที่โรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักวิจัยก็ตั้งใจ ศึกษาวิธีการทำงานและปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะใช้ขันติความอดทนในการทำงาน ภายได้แรงกดดันสูงเกือบตลอดเวลา และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาล จึงแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือยืนยันว่าจะกลับมาปฏิบัติงาน ขอใช้ทุนตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ให้ครบถ้วนภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว โดยส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมกับยื่นคำร้องขอลาศึกษาต่อ แต่ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ และยังแจ้งด้วยว่าไม่มีตำแหน่งอาจารย์สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หากประสงค์จะศึกษาต่อ ต้องลาออกเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจทำประการใดได้ จึงยื่นหนังสือขอลาออก และเมื่อ ได้รับอนุมัติให้ลาออกแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๕๙๐๑ (๒)/๔๐๐๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งยอดหนี้พร้อมเบี้ยปรับ ซึ่งขณะนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขาดสภาพคล่อง



/ทางการเงิน...

ทางการเงินจึงทำหนังสือขอผ่อนชำระหนี้ต่อผู้ฟ้องคดีและได้ทำหนังสือยินยอมให้หักเงินสะสมสมทบทั้งหมดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินสดมาชำระจำนวน ๔๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่ชำระไปแล้วทั้งสิ้น ๕๔,๗๑๘.๐๒ บาท ในส่วนระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวม ๙๑๔ วัน (ที่ถูก คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รวม ๙๐๒ วัน) อีกทั้งดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี แม้จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่ถือเป็นค่าเสียหายที่กำหนดล่วงหน้าอันมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับจึงขอให้ศาลใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำสั่งให้ทำคำให้การโดยชอบแล้ว แต่ไม่ได้ยื่นคำให้การต่อศาลภายในกำหนดเวลา

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตามสัญญาโดยศึกษาในระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามโครงการผลิตอาจารย์สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๓ มีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และได้ขยายระยะเวลาการศึกษาออกไปอีก ๖ เดือน ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ รวม ๙๑๓ วัน และได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓๗๒,๐๗๒ บาท หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้กลับเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดี โดยได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิจัยเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่ง ที่ ๒๑๗๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ศึกษาตามสัญญาได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นระยะเวลา ๙๑๓ วัน จึงต้องปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนตามข้อ ๕ ของสัญญาได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว เป็นเวลา ๑,๘๒๖ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเวลา ๙๐๒ วัน กรณีจึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญา ข้อ ๕ ของสัญญาได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ทุนสนับสนุนการศึกษาตามข้อ ๖ ของสัญญาได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตามสัญญาจากผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๗๒,๐๗๒ บาท เมื่อต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาสองเท่าเป็นเวลา ๑,๘๒๖ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติงาน



/ในหน่วยงาน...

ในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดี เป็นเวลาเพียง ๙๐๒ วัน เหลือเวลาที่ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนอีก จำนวน ๙๒๔ วัน (๑,๘๒๖ - ๙๐๒) คิดเป็นเงินทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระคืนแก่ผู้ฟ้องคดี ตามสัญญา เป็นเงินจำนวน ๓๗๖,๕๕๔.๗๙ บาท $((๓๗๒,๐๗๒ \times ๒) \times ๙๒๔ \div ๑,๘๒๖)$ และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระเงินให้ผู้ฟ้องคดีไปแล้ว เป็นเงิน ๕๔,๗๑๘.๐๒ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองจึงต้องชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงิน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ อว ๗๗๐๐/๐๖๗๙๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาและ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้เป็นเงิน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือทวงถาม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือทวงถาม ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ ๖ วรรคสาม ของสัญญา รับทุนสนับสนุนการศึกษา และต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ อันเป็นวันผิดนัดถึงวันฟ้องคดี คือ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมเป็นเวลา ๖๗ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยรวม ๘,๘๖๑.๕๓ บาท $(๓๒๑,๘๓๖.๗๗ \times ๑๕\% \times (๖๗ \div ๓๖๕))$ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุนสนับสนุนการศึกษา โครงการผลิตอาจารย์สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อศึกษาวิชา ภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๓ เลขที่ ๐๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยต้องชดใช้เงินคืนพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๓๐,๖๙๘.๓๐ บาท $(๓๒๑,๘๓๖.๗๗ + ๘,๘๖๑.๕๓)$

และเมื่อได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นผู้ผิดนัดในหนี้เงิน จำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการผิดนัดภายหลังจาก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช้บังคับ สิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นไปตามมาตรา ๖๘๖ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดี จะมีอำนาจฟ้องหรือสามารถใช้สิทธิฟ้องบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบตามสัญญาประกันได้ ก็ต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน ภายใน ระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัด คือ ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัด แต่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อว ๗๗๐๐/๐๖๗๙๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียกค่าเสียหายตามสัญญาประกัน จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินภายใน กำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งเป็นการเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะ ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะผิดนัด ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีอำนาจฟ้อง



/หรือยัง...

หรือยังไม่สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีนี้เพื่อบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบตามสัญญาจำกันได้ ตามมาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้จำจำกันจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดี

ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญารับทุนสนับสนุน การศึกษาโครงการผลิตอาจารย์สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเชื่อว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้มาปฏิบัติงานชดใช้ทุนในตำแหน่งอาจารย์ตามชื่อของโครงการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษา ผู้ฟ้องคดีกลับบรรจุ ให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิจัย ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เห็นว่า ตามสัญญา รับทุนสนับสนุนการศึกษา ข้อ ๕ ได้ระบุเพียงให้ผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยไม่ได้ระบุตำแหน่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุน เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มี คำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิจัย ย่อมเป็นดุลพินิจที่ผู้ฟ้องคดีจะพิจารณาได้ ตามความเหมาะสม เมื่อตำแหน่งดังกล่าวมีลักษณะเทียบเท่าหรือเทียบเคียงได้กับตำแหน่ง อาจารย์ มีสิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าที่ไม่น้อยกว่าหรือแตกต่างจากการปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์แต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่แต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ถือเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความอับอาย จึงยังไม่พอพียงว่า ผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดสัญญาแต่อย่างใด

ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ศาลพิจารณาลดเบี้ยปรับนั้น เห็นว่า แม้เบี้ยปรับ ตามสัญญาพิพาทเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าที่มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งศาลมีอำนาจ ลดเบี้ยปรับกรณีเห็นว่าเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วนตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้แก่ ผู้ฟ้องคดีเพราะได้รับอนุญาตให้ลาออกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกก่อนครบกำหนดเวลา ที่จะต้องชดใช้ทุน สัญญารับทุนดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปศึกษาและได้รับ คุณสมบัติปริญญาโทตามความต้องการของผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญา ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสที่จะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงาน และต้องเสียงบประมาณในการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีดังกล่าว ย่อมไม่มีเหตุที่ศาลจะลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำขอได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๓๓๐,๖๙๘.๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท นับแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จ



/ภายใน...

ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้บอกกล่าวทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกัน ทำการชำระหนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ตามมาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก็ตาม แต่เมื่อ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อว ๗๗๐๐/๐๖๗๙๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียกค่าเสียหาย ตามสัญญาค้ำประกันจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือ ดังกล่าวแล้วในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เมื่อครบกำหนดข้างต้น ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉยไม่ชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงต้องถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับแจ้ง การบอกกล่าวทวงถามจากผู้ฟ้องคดีโดยชอบแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบ ต่อผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ต้องชำระเงินในต้นเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท ตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีอยู่ตลอดไป การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการบอกกล่าวทวงถามไปยัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกัน ให้ชำระหนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดนั้น จึงมีผลเพียงทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในดอกเบี้ยผิดนัด ซึ่งได้เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมชำระหนี้ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจาก วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดี และวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ คือ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดี หนี้ดังกล่าวจึงครบกำหนดชำระหนี้ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ และถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นผู้ผิดนัดในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ อีกทั้ง ตามมาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ได้บัญญัติว่า หากเจ้าหนี้ มิได้ปฏิบัติตามมาตราดังกล่าวแล้ว ห้ามมิให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิเรียกร้องหรือใช้สิทธิฟ้องคดีต่อ ผู้ค้ำประกันแต่อย่างใด ประกอบกับข้อกำหนดตามสัญญาค้ำประกันเลขที่ ๐๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๑ และข้อ ๒ ย่อมแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของคู่สัญญา และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันยอมรับผิด ในหนี้อันเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำความผิดสัญญาชำระเงินสนับสนุนการศึกษา และแม้ว่า ผู้ฟ้องคดีจะมีได้ทำการบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเลย หรือบอกกล่าวทวงถามไปยัง ผู้ค้ำประกันในขณะที่ลูกหนี้ยังมิได้ผิดนัดชำระหนี้ หรือมิได้บอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน หกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดก็ตาม ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้ก็ยังคงมีอำนาจในการฟ้องคดี



/เพียงแต่...

เพียงแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้าประกันคงหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในดอกเบี้ยผิดนัด ตามมาตรา ๖๘๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงต้องรับผิดชอบในมูลหนี้อันเกิดจากการกระทำผิดสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามเงื่อนไขของสัญญาค้าประกัน ข้อ ๑ และข้อ ๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจในการฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามเงื่อนไขของสัญญาค้าประกันดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีจะมีอำนาจฟ้องหรือสามารถใช้สิทธิฟ้องบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบตามสัญญาค้าประกันได้ ก็ต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้าประกันภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดนั้น ย่อมเป็นการตีความบทบัญญัติของกฎหมายที่จำกัดสิทธิของเจ้าหนี้เกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้ รวมทั้งยังเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายและเจตนารมณ์ของคู่สัญญาในการทำสัญญาพิพาทดังกล่าว อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนนี้จึงเป็นการคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๓๓๐,๖๔๘.๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท นับแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้นด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำสั่งเรียกให้ทำคำแก้อุทธรณ์โดยชอบแล้ว แต่ไม่ยื่นคำแก้อุทธรณ์ภายในเวลาที่กำหนด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า สืบเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยหลังได้รับหนังสือทวงถามในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ชำระเงินตามที่ระบุในหนังสือทวงถามนั้นเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยทำหนังสือขอประนอมหนี้โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือน ขอบปฏิบัติงานชดใช้ทุนในระยะเวลาที่เหลือ รวมถึงได้นำเงินไปชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอในช่วงที่ยังมีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ แต่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธการผ่อนชำระและประสงค์จะฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินเต็มจำนวนในทันที ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างทนายความเพื่อช่วยทำสำนวนคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีไม่เพียงพอที่จะว่าจ้างให้ช่วยดำเนินคดีได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พยายามหาเงินมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งในการเข้าสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการในตำแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว แต่ได้เกิดความผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เมื่อมีการประกาศผลการคัดเลือกใหม่กลับเป็นบุคคลอื่นที่ได้รับคัดเลือก จึงทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไร้งานในทันที และในขณะนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เริ่มงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อยู่ระยะหนึ่งแล้ว แต่เมื่อมีสถานการณ์วิกฤตแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยได้ปรับลดจำนวนพนักงาน ไม่มีการจ้างงานตลอดระยะเวลา ๓ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอยากเรียนชี้แจงให้ศาลปกครองสูงสุดได้รับทราบข้อเท็จจริงว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษามีให้ลดเบี้ยปรับและดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี และมีให้มีการผ่อนชำระเป็นรายเดือนนั้น สร้างความลำบากให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินมาอย่างยาวนาน มีภาระหนี้สินภาระการเลี้ยงดูบุตรและบิดามารดาที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับและดอกเบี้ยลง รวมถึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้ เป็นจำนวนเงินเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท จนกว่าจะชำระให้แล้วเสร็จ

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการผลิตอาจารย์สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และได้รับการขยายระยะเวลาการศึกษาออกไปอีก ๖ เดือน ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา จำนวน ๙๑๓ วัน และได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๓๗๒,๐๗๒ บาท หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้กลับเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดีโดยได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิจัยเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งที่ ๒๑๗๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ศึกษาตามสัญญาทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นระยะเวลา ๙๑๓ วัน จึงต้องปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนตามข้อ ๕ ของสัญญาทุนสนับสนุนการศึกษา เป็นเวลา ๑,๘๒๖ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเวลา ๙๐๒ วัน เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญาข้อ ๕ ของสัญญา



/รับทุน...

รับทุนสนับสนุนการศึกษาข้างต้น โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๗๒,๐๗๒ บาท เมื่อต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาสองเท่าเป็นเวลา ๑,๘๒๖ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดี เป็นเวลา ๙๐๒ วัน คงเหลือเวลาที่ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนอีก ๙๒๔ วัน (๑,๘๒๖ - ๙๐๒) คิดเป็นเงินทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระคืนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๗๖,๕๕๔.๗๙ บาท $((๓๗๒,๐๗๒ \times ๒) \times ๙๒๔ \div ๑,๘๒๖)$ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระเงินให้ผู้ฟ้องคดีไปแล้ว เป็นเงินจำนวน ๕๔,๗๑๘.๐๒ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ อว ๗๗๐๐/๐๖๗๙๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาและทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้เป็นเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือทวงถาม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือทวงถามในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรา ๒๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ ๖ วรรคสาม ของสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว กำหนดให้ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ อันเป็นวันผิดนัดถึงวันฟ้องคดี คือ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมเป็นเวลา ๖๗ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยรวม ๘,๘๖๑.๕๓ บาท $(๓๒๑,๘๓๖.๗๗ \times ๑๕\% \times (๖๗ \div ๓๖๕))$ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาสนับสนุนการศึกษา โดยต้องชดใช้เงินคืนพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๓๐,๖๙๘.๓๐ บาท $(๓๒๑,๘๓๖.๗๗ + ๘,๘๖๑.๕๓)$ และในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ศาลพิจารณาลดเบี้ยปรับนั้น ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า แม้ค่าปรับตามสัญญาพิพาทเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าที่มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งศาลมีอำนาจลดเบี้ยปรับกรณีที่เห็นว่าเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วนตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสที่จะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานและต้องเสียงบประมาณในการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีดังกล่าวย่อมไม่มีเหตุที่ศาลจะลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำขอ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนนี้จึงเป็นคำพิพากษาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงฟังไม่ขึ้น

ส่วนประเด็นการขอผ่อนชำระหนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างตามคำอุทธรณ์ นั้น เมื่อกรณีดังกล่าวมิได้เป็นการโต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และไม่ปรากฏว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น และไม่ใช่ว่า



/ปัญหา...

ปัญหาอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ตามข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงไม่ใช่คำอุทธรณ์ที่จะพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ได้ และไม่มีประเด็น ที่ผู้ฟ้องคดีต้องทำคำแก้อุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าว

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลง เป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยศาลได้รับฟัง สรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐได้อนุมัติ ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญารับทุนสนับสนุน การศึกษาโครงการผลิตอาจารย์สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๓ เลขที่ ๐๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาค้ำประกันตามสัญญาเลขที่ ๐๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ค้ำประกันสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้กับผู้ฟ้องคดี โดยที่สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงว่าจะเข้ารับการศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และมีเงื่อนไขว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาแล้วต้องกลับมาปฏิบัติงาน เพื่อชดเชยทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน สนับสนุนการศึกษาตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขยายระยะเวลา การศึกษาออกไปอีก ๖ เดือน จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงใช้เวลา ศึกษาตามสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ รวม ๔๑๓ วัน และได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓๗๒,๐๗๒ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดและได้กลับเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดี โดยได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิจัย สังกัดโครงการจัดตั้ง สถาบันความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



/ขอลาออก...

ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดี จึงมีคำสั่ง ที่ ๒๑๗๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ทำให้ระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ครบตามที่กำหนดในสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้หักเงินสะสมสมทบของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินสดมาชำระเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕๔,๗๑๘.๐๒ บาท คงเหลือที่ต้องชำระเป็นเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังชำระเงินตามสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ฟ้องคดีไม่ครบถ้วน จึงมีหนังสือ ที่ อว ๗๗๐๐/๐๖๗๙๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา และทวงถาม ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้เป็นเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือทวงถาม และมีหนังสือ ที่ อว ๗๗๐๐/๐๖๗๙๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกัน ให้ชำระหนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดเป็นเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือทวงถาม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงิน จำนวน ๓๓๐,๖๙๘.๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท นับแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นพ้องด้วย กับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

โดยที่คดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเฉพาะ ประเด็นเบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่ตนต้องรับผิดตามสัญญา รวมทั้งขอผ่อนชำระเงินจำนวนดังกล่าว เป็นรายเดือน เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ส่วนผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันร่วมรับผิดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องร่วมรับผิดในมูลหนี้อันเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำผิดสัญญา ดังนั้น ประเด็นที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำผิดสัญญาที่พิพาทหรือไม่ จึงรับฟังเป็นที่ยุติแล้วตามคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้น ในชั้นอุทธรณ์นี้ คดีจึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวม ๒ ประเด็น ดังนี้



/ประเด็นที่ ๑...

ประเด็นที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบตามสัญญาเงินทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการผลิตอาจารย์สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๓ เลขที่ ๐๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพียงใด

ประเด็นที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

ประเด็นที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบตามสัญญาเงินทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการผลิตอาจารย์สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๓ เลขที่ ๐๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาเงินทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการผลิตอาจารย์สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๓ เลขที่ ๐๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ให้สัญญา กับผู้ฟ้องคดี ผู้รับสัญญา ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้... ผู้ให้สัญญาต้องรายงานตัวต่อผู้รับสัญญา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันสำเร็จการศึกษา... วรรคสอง กำหนดว่า สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาให้เข้าปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาตามสัญญานี้ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ถ้าผู้ให้สัญญาไม่ยอมปฏิบัติตามข้อใช้ทุนตามสัญญาข้อ ๕ หรือผู้ให้สัญญาไม่ประพฤติปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง... ผู้ให้สัญญาต้องชดใช้เงินทุนเต็มจำนวนที่ได้รับทั้งหมด พร้อมเบี้ยปรับอีกเป็นจำนวนหนึ่งเท่าของเงินทุนที่ได้รับภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชำระภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชำระไม่ครบถ้วนทั้งนี้จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระ นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนชำระครบถ้วน วรรคสาม กำหนดว่า หากผู้ให้สัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบกำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือข้อ ๕ ผู้ให้สัญญาต้องชดใช้เงินทุนให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ โดยให้ลดจำนวนเงินลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนไปบ้างแล้ว ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชำระภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชำระไม่ครบถ้วน ผู้ให้สัญญาจะต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนชำระครบถ้วน



/เมื่อคดีนี้...

เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญา วิทยุสนับสนุนการศึกษาโครงการผลิตอาจารย์สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๓ เลขที่ ๐๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้เงินทุนเต็มจำนวนที่ได้รับทั้งหมด พร้อมเบี้ยปรับอีกเป็นจำนวนหนึ่งเท่าของเงินทุนที่ได้รับตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของสัญญาเดียวกัน แต่โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดีเพื่อชดใช้ทุนแล้ว แต่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๕ ของสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้ทุนสนับสนุนการศึกษา โดยให้ลดจำนวนเงินตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนไปบ้างแล้วตามข้อ ๖ วรรคสาม ของสัญญาดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาวิทยุสนับสนุนการศึกษาเป็นเวลา ๑,๘๒๖ วัน (๙๑๓×๒) และได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดีเพื่อชดใช้ทุนไปแล้วเป็นเวลา ๙๐๒ วัน คงเหลือเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนอีกจำนวน ๙๒๔ วัน ($๑,๘๒๖ - ๙๐๒$) และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๓๗๒,๐๗๒ บาท คิดเป็นเบี้ยปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระอีกหนึ่งเท่า เป็นเงินจำนวน ๗๔๔,๑๔๔ บาท ($๓๗๒,๐๗๒ \times ๒$) ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้ทุนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยลดจำนวนเงินตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนไปบ้างแล้ว คิดเป็นเงินจำนวน ๓๗๖,๕๕๔.๗๙ บาท ($(๓๗๒,๐๗๒ \times ๒) \times ๙๒๔ \div ๑,๘๒๖$) เมื่อผู้ฟ้องคดี ได้หักเงินสะสมสมทบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินสดมาชำระแก่ผู้ฟ้องคดี รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕๔,๗๑๘.๐๒ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ทุนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท ($๓๗๖,๕๕๔.๗๙ - ๕๔,๗๑๘.๐๒$)

ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ขอให้ศาลพิจารณาลดเบี้ยปรับ นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป เมื่อสัญญาวิทยุสนับสนุนการศึกษาโครงการผลิตอาจารย์สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๓ เลขที่ ๐๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และหลังจากจบการศึกษาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องใช้ความรู้ความสามารถ



/ที่ได้รับ...

ที่ได้รับจากการศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความประสงค์ขอลาออกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีสูญเสียโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และต้องเสียงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีทุกอย่าง อันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินแล้ว การที่สัญญาพิพาทกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเบี้ยปรับเป็นจำนวนหนึ่งเท่าของเงินทุนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไป จึงไม่เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนนี้จึงไม่อาจรับฟังได้

สำหรับในกรณีของดอกเบี้ยผิดนัดนั้น เห็นว่า พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ มาตรา ๓ บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๗ ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมาย อันขัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละสามต่อปี อัตราตามวรรคหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยปกติให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนทุกสามปีให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์” มาตรา ๔ บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น...” มาตรา ๖ บัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ และมาตรา ๗ บัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ เมื่อพิจารณาประกอบกับสัญญา รับทุนสนับสนุนการศึกษา โครงการผลิตอาจารย์สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท



/ประจำปี...

ประจำปี ๒๕๕๓ เลขที่ ๐๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ให้สัญญา กับผู้ฟ้องคดี ผู้รับสัญญา ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ถ้าผู้ให้สัญญาไม่ยอมปฏิบัติงาน ชดใช้ทุนตามสัญญาข้อ ๕ หรือผู้ให้สัญญาไม่ประพฤติปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง... ผู้ให้สัญญาต้องชดใช้เงินทุนเต็มจำนวนที่ได้รับทั้งหมด พร้อมเบี้ยปรับอีกเป็นจำนวนหนึ่งเท่า ของเงินทุนที่ได้รับ ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญา ไม่ชำระภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชำระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญา หรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องชำระดอกเบี้ยผิคนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของจำนวนเงิน ที่ยังไม่ได้ชำระ นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนชำระครบถ้วน วรรคสาม กำหนดว่า หากผู้ให้สัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบกำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือข้อ ๕ ผู้ให้สัญญา ต้องชดใช้เงินทุนให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ โดยให้ลดจำนวนเงินลงตามส่วนของระยะเวลา ที่ผู้ให้สัญญาได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนไปบ้างแล้ว ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชำระภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชำระไม่ครบถ้วน ผู้ให้สัญญาจะต้อง ชำระดอกเบี้ยผิคนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระนับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาดังกล่าวจนชำระครบถ้วนแล้ว จะเห็นได้ว่า ข้อตกลงดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระดอกเบี้ยผิคนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นข้อตกลงที่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้สัญญา แก่ผู้ฟ้องคดีว่าจะยอมชดใช้เงินตามสัญญาภายในระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด อันเข้าลักษณะเป็น การกำหนดเวลาชำระหนี้โดยต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้ อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้ออกกล่าว ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีได้กำหนดระยะเวลา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ชำระหนี้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมตกเป็นผู้ผิคนัดโดยมีพักต้องเตือน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ อว ๗๗๐๐/๐๖๗๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ บอกเลิกสัญญาและทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ เป็นเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือทวงถาม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่เมื่อครบระยะเวลา ๓๐ วัน ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิคนัดชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นับแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และโดยผลของการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็น ผู้ผิคนัดดังกล่าว มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งใช้บังคับ อยู่ในขณะนั้น บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิคนัดร้อยละเจ็ดถึงต่อปี



/ถ้าเจ้าหน้าที่...

ถ้าเจ้าหน้าที่อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็คงให้ส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น ซึ่งเมื่อต่อมาจะมีการยกเลิกบทบัญญัติมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าว และมีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๔ แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งบทบัญญัติมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่กำหนดให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ (ร้อยละสามต่อปี) บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ประกอบกับมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว ได้บัญญัติให้บทบัญญัติมาตรา ๒๒๔ ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้ ใช้บังคับแก่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระหนี้ตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปก็ตาม แต่โดยที่ความตอนท้ายของบทบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติว่า ถ้าเจ้าหน้าที่อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น อันเป็นข้อความเช่นเดียวกันกับบทบัญญัติเดิม ดังนั้น หากมีการตกลงกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกันไว้เป็นประการใดแล้ว ถึงแม้จะเกินกว่าอัตราที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้ก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราที่ตกลงกันไว้นั้นต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม โดยที่ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ที่กำหนดไว้ในสัญญาที่พิพาทนั้น มีลักษณะเป็นค่าเสียหายที่คู่สัญญาตกลงกำหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร ดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวจึงเป็นเบี้ยปรับตามนัยมาตรา ๓๗๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ศาลอาจใช้ดุลพินิจลดลงตามสมควรได้ หากเห็นว่าสูงเกินส่วน ทั้งนี้ โดยจะต้องพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหน้าที่ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความประสงค์ขอลาออกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีสูญเสียโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และต้องเสียงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่โดยที่สัญญาพิพาท ข้อ ๖ ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เบี้ยปรับเป็นจำนวนหนึ่งเท่าของเงินทุนที่ได้รับไป โดยให้ลดจำนวนเงินลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติงาน ชดใช้ทุนไปบ้างแล้ว ซึ่งเป็นการกำหนดเบี้ยปรับที่เหมาะสมแล้ว ประกอบกับเมื่อสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเงินทุนคืนหรือเบี้ยปรับแต่อย่างใด การกำหนดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จึงเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน



/เมื่อพิเคราะห์...

เมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน จึงให้ลดอัตราดอกเบี้ยผิณฑลลงเหลือร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยผิณฑลในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท นับแต่วันผิณฑล คือ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันฟ้องคดี คือ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมเป็นเวลา ๖๗ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยรวม ๔,๔๑๘.๖๖ บาท $(๓๒๑,๘๓๖.๗๗ \times ๗.๕\% \times (๖๗ \div ๓๖๖))$ รวมเงินต้นและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๒๖,๒๕๕.๔๓ บาท $(๓๒๑,๘๓๖.๗๗ + ๔,๔๑๘.๖๖)$

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผ่อนชำระหนี้ตามสัญญา รับทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการผลิตอาจารย์สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๓ เลขที่ ๐๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อสัญญาดังกล่าวโดยตลอดแล้ว ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือข้อสัญญาใดให้อำนาจศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาพิพาทได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือนตามคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้

ประเด็นที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด โดยกรณีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจฟ้องหรือสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีนี้เพื่อบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกัน เลขที่ ๐๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้หรือไม่ เพียงใด

พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒ บัญญัติว่า พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) มาตรา ๑๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่ลูกหนี้ผิณฑลนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้และผู้ค้ำประกัน ให้เป็นไปตามมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อลูกหนี้ผิณฑล ให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิณฑล และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้ำประกันมิได้



/แต่ไม่ตัดสิทธิ...

แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้าประกันที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณี
ที่เจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ค้าประกันหลุดพ้นจาก
ความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้
รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นผู้ผิดนัดไม่ชำระเงินทุนและเบี้ยปรับ
ตามสัญญาพิพาทตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้
ได้ตกเป็นผู้ผิดนัดภายหลังจากที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับแล้ว สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้และผู้ค้าประกันจึงต้องเป็นไป
ตามมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติดังกล่าว
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้
ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระหนี้ตามสัญญา
ค้ำประกัน ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้แล้ว ดังนั้น การที่
ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ อว ๗๗๐๐/๐๖๗๙๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ชดใช้เงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท อันเป็นเวลาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะตกเป็นผู้ผิดนัด จึงถือว่า
ผู้ฟ้องคดีได้มีการบอกกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิเรียกให้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันชำระเงินแก่ตนได้ และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า หลังจาก
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นผู้ผิดนัดแล้วนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มี
หนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ชำระเงินตามจำนวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบต่อ
ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันได้
กรณีย่อมมีผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกัน ร่วมรับผิด
กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้ทำการบอกกล่าว
ทวงถามไปยังผู้ค้ำประกัน หรือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันในขณะที่ลูกหนี้ยังมิได้ผิดนัด
ชำระหนี้ หรือมิได้บอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดก็ตาม
ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้ก็ยังคงมีอำนาจในการฟ้องคดี เพียงแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกัน
คงหลุดพ้นจากความรับผิดเฉพาะในดอกเบี้ยผิดนัดตามมาตรา ๖๘๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ นั้น จึงไม่อาจรับฟังได้

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๓๓๐,๖๙๘.๓๐ บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท นับแต่วันที่



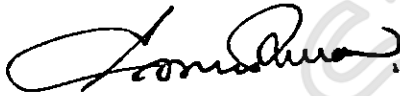
/๒๘ สิงหาคม...

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๓๒๖,๒๕๕.๔๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๒๑,๘๓๖.๗๗ บาท นับแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นต้นบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

นายไชยเดช ดันติเวส

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวนและ

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นางสมาลี ลิ้มป้อวาท

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

พลโท สุรพงศ์ เปรมบุญญ์ติ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวุฒิชัย ไทยเจริญ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวิรัช ร่วมพงษ์พัฒนะ

